

Лицензионное соглашение HP

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ.

Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее «лицензионное соглашение») является юридическим соглашением между (а) вами (физическим или юридическим лицом) и (б) HP Inc. (далее «компания HP»), определяющим порядок использования вами любого программного обеспечения, установленного на приобретенный вами продукт под товарным знаком «HP» (далее «продукт HP») или предоставляемого компанией HP для использования совместно с ним, не подпадающего под отдельное лицензионное соглашение между вами и компанией HP или ее поставщиками. Другие программные продукты могут содержать лицензионное соглашение в относящейся к ним электронной документации. Термин «программное обеспечение» означает компьютерное программное обеспечение и может включать в себя соответствующие носители, а также документацию в печатном и встроенном, или «электронном», форматах.

Продукт HP может сопровождаться документами, дополняющими или изменяющими настоящее Лицензионное соглашение.

ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ ВСЕХ УСЛОВИЙ И ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. НАЖАВ КНОПКУ «ПРИНИМАЮ», А ТАКЖЕ ПОСРЕДСТВОМ КОПИРОВАНИЯ, ЗАГРУЗКИ ИЛИ ИНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОБЛЮДЕНИЮ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, НАЖМИТЕ КНОПКУ, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ОТКАЗУ ОТ ПРИНЯТИЯ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ПРИ ЭТОМ НЕ УСТАНОВЛИВАЙТЕ, НЕ КОПИРУЙТЕ, НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ ОБРАЗОМ ДАННОЕ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫ ВПРАВЕ ВЕРНУТЬ ВЕСЬ НЕ БЫВШИЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ И СОХРАНИВШИЙ ТОВАРНЫЙ ВИД ПРОДУКТ ПОЛНОСТЬЮ (Т.Е. АППАРАТНОЕ СРЕДСТВО С УСТАНОВЛЕННЫМ НА НЕМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ) В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКТА ПО МЕСТУ ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОЛУЧИТЬ У ПРОДАВЦА УПЛАЧЕННЫЕ ЗА НЕГО СРЕДСТВА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. Компания НР предоставляет вам следующие права при условии соблюдения вами всех положений и условий настоящего лицензионного соглашения:

а. Использование. Вы можете использовать программное обеспечение на одном компьютере (далее «компьютер пользователя»). Если установленное программное обеспечение было предоставлено вам через Интернет и изначально было лицензировано для использования на нескольких компьютерах, вы можете его установить и использовать только на этих компьютерах. Запрещается разделять компоненты программного обеспечения для использования более чем на одном компьютере. Вы не имеете прав на распространение установленного программного обеспечения. В целях использования программного обеспечения разрешается загрузить его во временную память (ОЗУ) компьютера пользователя.

б. Хранение. Разрешается создать копию данного программного обеспечения на локальном запоминающем устройстве или устройстве хранения данных, входящем в состав продукта НР.

в. Копирование. Разрешается создавать архивные или резервные копии программного обеспечения при условии включения в них всех уведомлений о правах собственности и использования этих копий исключительно в целях резервного копирования.

г. Сохранение прав. Все права, которые не предоставлены явно по настоящему лицензионному соглашению, сохраняются за компанией НР и ее поставщиками.

д. Свободно распространяемое программное обеспечение. Независимо от условий и положений настоящего лицензионного

соглашения, все установленное программное обеспечение целиком или какая-либо его часть, не являющаяся собственностью компании HP или предоставленная сторонними производителями по открытой лицензии (далее «свободно распространяемое программное обеспечение»), предоставляется вам в соответствии с условиями и положениями лицензионного соглашения, сопровождающего данное свободно распространяемое программное обеспечение в форме отдельного соглашения, условий лицензионного соглашения, напечатанных на упаковке программного обеспечения, или условий лицензионного соглашения в электронной форме, принятых во время загрузки программного обеспечения. Использование свободно распространяемого программного обеспечения должно производиться строго в соответствии с условиями и положениями соответствующего лицензионного соглашения.

е. Набор средств восстановления. Для восстановления жесткого диска продукта HP, вместе с которым или для которого был первоначально приобретен соответствующий набор средств восстановления, может использоваться любой набор средств восстановления программного обеспечения, предоставленный вместе с программным обеспечением HP или предназначенный для него, независимо от того, какую форму будет иметь этот набор, – находиться на жестком диске, на внешнем носителе (например, гибком диске, компакт-диске или DVD-диске) либо являться эквивалентным набором средств, предоставленным в любой иной форме. Вопросы использования программного обеспечения, входящего в состав любой из операционных систем Microsoft, которое содержится в таком наборе средств восстановления, регулируются положениями соответствующего лицензионного соглашения Microsoft.

2. ОБНОВЛЕНИЯ. Чтобы воспользоваться программным обеспечением, которое является обновлением, необходимо наличие лицензии на исходное программное обеспечение, обозначенное компанией HP как подпадающее под обновление. После обновления запрещается использовать исходное программное обеспечение, являющееся основанием вашего права

на обновление. Используя Программный продукт, вы также соглашаетесь, что при подключении вашего Продукта НР к Интернету Компания НР может автоматически получать к нему доступ, чтобы проверить версию или статус некоторых Программ или автоматически загрузить и установить обновления для них. Новые версии или обновления необходимы для поддержания функциональности, производительности или безопасности Программного обеспечения и вашего Продукта НР, а также для оказания поддержки либо других услуг. В некоторых случаях и в зависимости от типа обновления вы будете получать уведомления (всплывающие окна или другие средства) с запросом о запуске обновления.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Настоящее лицензионное соглашение распространяется на обновления и добавления к исходному программному обеспечению, предоставленному компанией НР, если такое обновление или добавление не сопровождается иными условиями, установленными компанией НР. В случае наличия противоречий между настоящими условиями и названными выше иными условиями предпочтение следует отдавать этим иным условиям.

4. ПЕРЕДАЧА.

а. Передача третьей стороне. Первоначальный пользователь программного обеспечения имеет право на его единовременную передачу другому конечному пользователю. Любая подобная передача должна включать все составные части, носители и печатные материалы, настоящее лицензионное соглашение и сертификат подлинности, если таковой имеется. Такая передача не может являться косвенной передачей, такой как переуступка. Для передачи программного обеспечения необходимо, чтобы получатель предварительно принял все условия настоящего лицензионного соглашения. При передаче программного обеспечения действие настоящего лицензионного соглашения для вас автоматически прекращается.

б. Ограничения. Запрещается предоставлять программное обеспечение в прокат, аренду или во временное пользование, а

также использовать его каким-либо способом для оказания услуг или предоставления совместного доступа к нему на коммерческой основе. Запрещается sublicenzировать, переуступать или передавать лицензионное соглашение или программное обеспечение, за исключением случаев, явно оговоренных в настоящем лицензионном соглашении.

5. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. Все права интеллектуальной собственности на программное обеспечение и сопровождающую документацию принадлежат компании НР или ее поставщикам и защищены законами, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, закон об авторских правах США, закон о правах на интеллектуальную собственность и закон о товарных знаках, а также другие применимые законы и международные соглашения об авторских правах. Из программного обеспечения запрещается удалять какие-либо его идентификационные элементы, уведомления об авторских правах или сведения об ограничениях, связанных с правами собственности.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Запрещается вскрывать технологию или декомпилировать программное обеспечение, за исключением тех случаев и только в той степени, когда права на такие действия предоставляются действующим законодательством, несмотря на данное ограничение, или же когда данные права явно предоставляются настоящим лицензионным соглашением.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ. Настоящее лицензионное соглашение действительно до его расторжения или отклонения. Настоящее лицензионное соглашение также может быть расторгнуто в соответствии с условиями, содержащимися в настоящем лицензионном соглашении, а также в случае несоблюдения какого-либо условия или положения настоящего лицензионного соглашения.

8. СОГЛАСИЕ НА СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ.

а. Компания НР использует файлы cookie и другие веб-инструменты для сбора анонимной технической информации, связанной с

Программным обеспечением и вашим Продуктом HP. Эти данные будут использоваться для предоставления обновлений и соответствующей поддержки, а также других услуг, описанных в разделе 2. Компания HP также собирает личную информацию, включая IP-адрес либо иные сведения об уникальном идентификаторе, связанном с вашим Продуктом HP и данными, которые вы предоставили во время регистрации. Кроме предоставления обновлений, соответствующей поддержки либо других услуг, эти данные будут использованы для отправки вам маркетинговой информации (с вашего прямого согласия, если это необходимо в соответствии с действующим законодательством).

В случаях, разрешенных действующим законодательством, принимая эти условия, вы даете согласие на сбор и использование компанией HP, ее филиалами и дочерними предприятиями анонимных и персональных данных, как указано в этом Лицензионном соглашении и дополнительно описано в Политике конфиденциальности Компании HP (см.

http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html?jumpid=reg_r1002_us_en_c-001_title_r0001)

b. Сбор и использование данных третьей стороной. Некоторое программное обеспечение, прилагаемое к продукту HP, предоставляется и отдельно лицензируется сторонними производителями («программное обеспечение сторонних производителей»). Программное обеспечение сторонних производителей может быть установлено и использоваться на вашем продукте HP, даже если вы решили не активировать и не приобретать это программное обеспечение. Программное обеспечение сторонних производителей может выполнять сбор и передачу технической информации о вашей системе (IP-адрес, уникальный идентификатор устройства, версия установленного программного обеспечения и др.) и других сведений о системе. Эта информация используется третьей стороной для определения технических атрибутов системы и гарантии того, что на системе установлена самая последняя версия программного обеспечения. Если вы не хотите, чтобы программное обеспечение сторонних производителей выполняло сбор такой технической информации

или автоматическую установку обновлений, вы должны удалить программное обеспечение перед подключением к Интернету.

9. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ. В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНИ КОМПАНИЯ НР И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ. КОМПАНИЯ НР ОДНОЗНАЧНО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ПРЯМЫХ, КОСВЕННЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ПРЯМЫХ И КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, ГАРАНТИЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, А ТАКЖЕ ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ. Если действующее законодательство не допускает отказ от подразумеваемых гарантий или ограничения срока действия подразумеваемых гарантий, то перечисленные выше ограничения могут не относиться к вам в полном объеме.

В АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ГАРАНТИЯМИ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ К ВЫПОЛНЕНИЮ. АВСТРАЛИЙСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ЗАМЕНУ ПРОДУКТА ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЕГО СТОИМОСТИ В СЛУЧАЕ СЕРЬЕЗНОГО СБОЯ, А ТАКЖЕ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ОБОСНОВАННО ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ. ПОТРЕБИТЕЛИ ТАКЖЕ ИМЕЮТ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ЗАМЕНУ ИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЕСЛИ ЕГО КАЧЕСТВО НЕПРИЕМЛЕМО, А СБОЙ НЕЛЬЗЯ КВАЛИФИЦИРОВАТЬ КАК СЕРЬЕЗНЫЙ. НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРИОБРЕТАЮЩИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО, ДОМАШНЕГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ («НОВОЗЕЛАНДСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ») ИМЕЮТ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ СТОИМОСТИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ЗАМЕНУ

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СЛУЧАЕ ЕГО СБОЯ, А ТАКЖЕ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ОБОСНОВАННО ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ.

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В соответствии с местным законодательством, несмотря на любые убытки, которые вы можете понести, вся ответственность Компании НР и любого из ее поставщиков в рамках какого-либо из положений настоящего Лицензионного соглашения и ваши исключительные права для всего вышеизложенного должны быть ограничены суммой, фактически уплаченной отдельно за Программный продукт, либо 5 дол. США. В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСКАЕМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ НР И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАКОЙ-ЛИБО ОСОБЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТОЛЬКО ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ДАЛЕЕ, А ИМЕННО УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, УТРАТУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ ПЕРЕРЫВАМИ В КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА ЗДОРОВЬЮ, НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ), ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ В СВЯЗИ С КАКИМ-ЛИБО УСЛОВИЕМ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ НР ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ЕЕ ПОСТАВЩИК БЫЛИ ЗАРАНЕЕ ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА И ПОЛУЧЕННОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕ ПОКРЫВАЕТ ПОНЕСЕННЫЙ УЩЕРБ. Если действующее законодательство не допускает отказ от ответственности или ограничение ответственности за косвенный или случайный ущерб, указанное выше ограничение или исключение на вас не распространяется.

11. ПРАВА ЗАКАЗЧИКОВ–ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ США. В соответствии с директивами FAR 12.211 и 12.212 коммерческие компьютерные программы, документация к компьютерным программам и коммерческие технические данные

лицензируются государственным организациям США на условиях стандартной коммерческой лицензии компании НР.

12. СОБЛЮДЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. В целях соблюдения всех законов и законодательных ограничений США и других стран (далее «экспортные ограничения»), программный продукт не должен (1) экспортироваться, непосредственно или косвенно, с нарушением экспортных ограничений, а также (2) использоваться в каких-либо целях, запрещенных экспортным законодательством, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, распространение ядерного, химического или биологического оружия.

13. ДЕЕСПОСОБНОСТЬ И ПРАВО НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. Вы заявляете, что вы достигли совершеннолетнего возраста в соответствии с местным законодательством и, если это применимо к данному случаю, наделены надлежащими полномочиями руководством вашей организации на заключение данного соглашения.

14. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. Данное Лицензионное соглашение НР регулируется законами страны, в которой вы приобрели оборудование.

15. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. Настоящее лицензионное соглашение (включая любые документы, дополняющие или изменяющие настоящее лицензионное соглашение, сопровождающие данный продукт НР) составляет полное соглашение между вами и компанией НР относительно программного обеспечения и заменяет собой все предшествующие или одновременные устные или письменные договоренности, предложения и заверения относительно программного обеспечения или любых других положений настоящего лицензионного соглашения. В случае противоречий между положениями программ и политики компании НР по оказанию технической поддержки и положениями настоящего лицензионного соглашения, данное лицензионное соглашение имеет преимущественную силу.

© HP Development Company, L.P., 2015.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Все другие названия продуктов, упомянутые здесь, могут являться товарными знаками соответствующих компаний. В соответствии с действующим законодательством все виды гарантий на изделия и услуги Компании HP указываются исключительно в прямых заявлениях о гарантии, прилагаемых к этим изделиям и услугам. Никакие приведенные в этом документе сведения не могут быть истолкованы как предоставление дополнительных гарантий. В соответствии с действующим законодательством Компания HP не несет ответственности за технические и редакторские ошибки или пропуски в данном документе.

Редакция 1-я, август 2015 г.

817678-251